

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 557/2530	นางกำปัน วิเศษศิริวรชัย	โจทก์
	นายชิงเที่ยง แซ่เอี้ย กับพวก	ผู้ร้อง
	นางสมหมาย เพื่อกฟ้อง	จำเลย
	นายชิงเที่ยง แซ่เอี้ย ผู้ร้องที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินห้าหมื่นบาท ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

ผู้ร้องที่ 1 เห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องที่ 1 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ทรัพย์สินที่พิพาทเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องที่ 1 ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ่งถือเป็นสินส่วนตัวของผู้ร้องที่ 1 จำเลยมิใช่ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องที่ 1 จึงไม่มีสิทธิในทรัพย์สินของผู้ร้องที่ 1 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องที่ 1 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 93)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนวน 3 รายการ รวมราคา 41,000 บาท ตามบัญชีทรัพย์ท้ายคำร้องโดยอ้างว่าเป็นของจำเลยเพื่อขายทอดตลาด นำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องต่อศาลว่าทรัพย์สินเหล่านี้มิใช่ของจำเลย เครื่องทำน้ำแข็งและตู้เก็บน้ำแข็งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องที่ 1 ส่วนตู้

ยื่นพร้อมอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องที่ 2 โจทก์ไม่มีสิทธิยึดทรัพย์ของผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปล่อยตัวให้แก่ผู้ร้องที่ 2 ไป ส่วนคำร้องของผู้ร้องที่ 1 ให้ยกเสีย

ผู้ร้องที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 88)

ผู้ร้องที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า ทรัพย์สินที่ยึดเป็นทรัพย์สินที่จำเลยและผู้ร้องที่ 1 ทำมาหาได้ร่วมกันจำเลยมีสิทธิเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ผู้ร้องที่ 1 ฎีกาสรุปใจความสำคัญว่า จำเลยมิได้เกี่ยวข้องหรือทำมาหาได้ร่วมกับผู้ร้องที่ 1 ทรัพย์สินที่ยึดเป็นของผู้ร้องที่ 1 แต่ผู้เดียว จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องที่ 1 ขอบแล้วยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า ทรัพย์สินที่ยึดเป็นทรัพย์สินที่จำเลยและผู้ร้องที่ 1 ทำมาหาได้ร่วมกันจำเลยมีสิทธิเป็นเจ้าของอยู่ด้วย ผู้ร้องที่ 1

ฎีกาสรุปใจความสำคัญว่า จำเลยมิได้เกี่ยวข้องหรือทำมาหาได้ร่วมกับผู้ร้องที่ 1 ทรัพย์สินที่ยึดเป็นของผู้ร้องที่ 1 แต่ผู้เดียว จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้องที่ 1 ชอบแล้วยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>